



《船舶保安》

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS)

主讲老师：吴栋奎

《船舶保安》

3.6 非侵犯性检查和搜身

背景知识

规则要求

根据ISPS规则B部分的规定，所有准备登船的人员应该服从搜查：

- 搜查最好由港口设施与船舶密切合作并在船舶最近区域进行。
- 除非有明显保安理由，船员之间不得相互搜查人身和行李。
- 任何搜查应充分尊重人权和保护基本的个人尊严。
- 根据国际惯例，航行中发现有违法、犯罪活动的可疑人员，船长有权对其采取禁闭或其他必要措施，其中包括惯用方法——搜身。

背景知识

船舶搜查的要求

- 1. 船舶经常停靠不同国家和地区的港口，其习俗和国情各异，导致执行搜查具有国际性，需谨慎处理。
- 2. 搜查的处理需要船员学习和把握梯口非侵犯性安全检查的分寸，既要不过放过任何蛛丝马迹，又尽量避免被指控侵害人权。
- 3. 船长应尽可能在预抵港口前了解有关港口保安等级、港口的基本社情和当地习俗习惯等，以便采取相应的保安检查措施。

侵犯性搜身的措施

搜身的概念

- 1. 搜身是指在制服和逮捕了犯罪分子或犯罪嫌疑人的前提下，对人身进行的搜索和检查。
- 2. 搜身必须由享有执法权利的机关、部门和人员行使，必须符合法定的条件和程序。
- 3. 各国法律都明确规定，禁止非法搜身，其目的在于保护公民的合法权益和人格尊严，但并不排斥对事实的合法调查，关键在于搜身行为的合法性，以及严格区分执法搜身与非侵犯性检查的界限。

侵犯性搜身的措施

搜身的目的

- 1. 查明和清除可能隐藏在犯罪嫌疑人身上的各种凶器；
- 2. 查获犯罪嫌疑人携带的罪证；
- 3. 探明旅客是否携带枪支、弹药、凶器、易燃易爆物品、剧毒品，以及其他威胁船舶、人员安全的危险物品。

侵犯性搜身的措施

搜身的方法

- 1. 展背靠墙式搜身法
让可疑人员靠在墙边，双腿尽可能叉开，低头朝下，双手指尖触墙，船舶保安员从后面自上而下摸索其全身。



侵犯性搜身的措施

搜身的方法

- 2. 俯卧式搜身法
让可疑人员面向下卧倒，双手交叉置于脑后，船舶保安员揪住可疑人的头发和交叉在头后的手指，用一只膝盖置于其髋部再进行搜身。



侵犯性搜身的措施

搜身的方法

- 3. 下跪式搜身法
让可疑人员跪在地上，双手交叉置于脑后，船舶保安员揪住可疑人的头发和交叉在头后的手指，一只膝盖放在犯罪嫌疑人的背后，另一只手进行搜身。



侵犯性搜身的措施

搜身的原则

- 1. 总体原则：高度警惕，安全有效；
- 2. 方法正确；搜身时，不能让可疑人员原地站立，应命令其靠住物体或用下跪式搜身法；
- 3. 可疑部位：帽子、头发、衣领、护腕、腋下、鞋跟、腰带、小腿内侧等部位；
- 4. 认真彻底：挤压触摸翻动，不可半途而废；
- 5. 全面搜身：从上到下，从前到后，上下不漏，认真彻底。

非侵犯性检查的措施

概念

- 1. 非侵犯性检查是指在尊重人格尊严的前提下，用适当的方式和技术手段对意图登船人员进行非侵犯性的安全检查。
- 2. 目的在于查清事实，防范和制止危害船舶安全的非法行为的发生，保障船员、旅客和船舶的安全。

非侵犯性检查的措施

证件检查

- 1. 目的：查明意图或已经登船人员的真实身份，确认或排除对被检查人员的怀疑，因为真实、合法、有效的身份证件是证明该被检查人员身份的最直接的证据。
- 2. 证件种类：居民身份证、护照与签证以及其他身份证件，包括海员证、军官证、警官证以及其所属单位签署的工作证。
- 3. 检查内容：确认人证相符，核对证件内容，判定证件真伪。

非侵犯性检查的措施

证件检查
注意事项

边查边问，观察反应，注意防范，防止差错：

- 1. 观察证件照片与本人的相符程度；
- 2. 注意证件内容是否简明而详尽，是否有防伪标志，做工是否精细，是否有复印迹象；
- 3. 边查边问，同时注意被查者的反应；
- 4. 保持适当安全距离，并作好安全防范；
- 5. 通过其他已被确认身份的人员进一步验证被查者身份；
- 6. 必要时报请负责的高级船员或船长，通过港方人员或代理予以确认。

非侵犯性检查的措施

近身检查

磁性金属探测器近身检查：

- 检查员手持金属探测器，贴近旅客身体搜索全身上下前后。仪器遇到手表、衣袋内的钥匙、小刀、纪念章等金属物后，即会发出特殊的声音，旅客则需要从衣袋内取出全部金属物品再进行检查，直到检查员消除怀疑为止。



非侵犯性检查的措施

安全门
检查

安全门通过检查：

- 拟进港登船人员需从门式检查装置门框内通过，如果身上携带金属物装置，安全门的控制系统就会发出信号，检查员再对有怀疑的人作进一步检查。



非侵犯性检查的措施

随身物品
检查

物品检查的通常做法与原则：

- 1. 控制物品：人包分离的原则。
- 一般采取将全部手提物品放在输送带上，通过红外线透视仪器检查。检查员通过监视荧光屏观察物品，对有怀疑的物品实行开箱检查。
- 2. 查验物品：一看、二听、三闻、四摸、五拆包的原则。
- 3. 开箱检查物品：轻开慢拉谨慎开启的原则。
- 4. 坚持轻拿轻放顺序查验的文明礼貌检查原则。

归纳小结



➢ ISPS规则的要求

➢ 船舶搜查的要求



➢ 侵犯性搜身的措施

➢ 非侵犯性检查的措施

